TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 16

Los contratos del sector público (II): Procedimientos de adjudicación. Formalización. Ejecución, modificación y extinción: resolución y cesión de contratos

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 16

Normativa Clave: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, Título I del Libro II, arts. 131 a 217); Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes en materia de contratación pública; Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA); Decreto 39/2011, de 22 de febrero (contratación de la Junta de Andalucía).

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 16

1. Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos: Principios y clasificación

1.1. Los procedimientos ordinarios frente a los procedimientos con negociación

1.2. Principio de concurrencia y licitación electrónica obligatoria

2. El procedimiento abierto ordinario

2.1. Concepto y características generales (arts. 156 a 158 LCSP)

2.2. Plazos de presentación de proposiciones y reducción por medios electrónicos

2.3. Criterios de adjudicación: Fórmulas matemáticas frente a juicios de valor

2.4. Ofertas con valores anormales o desproporcionados (art. 149 LCSP)

3. El procedimiento abierto simplificado y el procedimiento sumario

2.1. Procedimiento abierto simplificado ordinario (art. 159.1 a 159.5 LCSP): Ámbito y tramitación

2.2. Procedimiento abierto simplificado abreviado o "supersimplificado" (art. 159.6 LCSP)

4. Otros procedimientos de adjudicación

4.1. Procedimiento restringido (arts. 160 a 165 LCSP)

4.2. Licitación con negociación: Supuestos con y sin publicidad previa (arts. 166 a 171 LCSP)

4.3. Diálogo competitivo (arts. 172 a 176 LCSP)

4.4. Asociación para la innovación (arts. 177 a 182 LCSP)

4.5. El régimen especial del contrato menor (art. 118 LCSP)

5. Adjudicación y formalización contractual

5.1. Clasificación de ofertas, requerimiento de documentación y adjudicación (art. 150 LCSP)

5.2. Plazos y requisitos de la formalización (art. 153 LCSP): Suspensión por recurso especial

6. Ejecución y prerrogativas de la Administración

6.1. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos (art. 190 LCSP)

6.2. Principio de riesgo y ventura (art. 197 LCSP) y excepciones

6.3. Demora en la ejecución y régimen de penalidades (arts. 192 a 195 LCSP)

7. Modificación del contrato público

7.1. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas (art. 204 LCSP)

7.2. Modificaciones no previstas en el pliego: Supuestos tasados y límites (art. 205 LCSP)

7.3. Procedimiento de modificación y fiscalización (arts. 206 y 207 LCSP)

8. Cesión del contrato y subcontratación

8.1. Requisitos y límites de la cesión contractual (art. 214 LCSP)

8.2. Régimen jurídico de la subcontratación: Tareas críticas y pagos a subcontratistas (arts. 215 a 217 LCSP)

9. Extinción de los contratos del sector público

9.1. Cumplimiento del contrato: Recepción formal y plazo de garantía (art. 210 LCSP)

9.2. Resolución del contrato: Causas taxativas (art. 211 LCSP) y procedimiento (art. 212 LCSP)

9.3. Efectos económicos y liquidación de la resolución (art. 213 LCSP)

10. Conclusiones y buenas prácticas en la contratación de la Junta de Andalucía

11. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 16

1. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS: PRINCIPIOS Y CLASIFICACIÓN

1.1. Los procedimientos ordinarios frente a los procedimientos con negociación

De conformidad con el **artículo 131 de la Ley 9/2017 (LCSP)**, la adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se realizará, con carácter general, utilizando el **procedimiento abierto o el procedimiento restringido**.

Los restantes procedimientos (licitación con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación) tienen carácter excepcional y tasado, procediendo únicamente en los supuestos expresamente previstos en la Ley. Queda radicalmente prohibida la negociación de los términos del contrato fuera de los cauces legalmente habilitados.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS	PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS / TASADOS
• Abierto ordinario (156-158)	• Licitación con negociación (166-171)
• Abierto simplificado (159)	• Diálogo competitivo (172-176)
• Restringido (160-165)	• Asociación para la innovación (177-182)
	• Contrato menor (art. 118, adjudicación d.)

---

2. EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

2.1. Concepto y características generales (art. 156 LCSP)

En el procedimiento abierto, **todo empresario interesado podrá presentar una proposición**, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

- **Proposición única (art. 139.3):** Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes si el pliego lo autoriza expresamente.
- **Secreto de las proposiciones (art. 139.2):** Las proposiciones son secretas hasta el momento de la apertura pública y electrónica de los sobres o archivos cifrados.
- **Plazos mínimos de presentación de ofertas (art. 156):**
- Contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada (SARA): Plazo general mínimo de **35 días**. Si se admite la presentación por medios electrónicos, el plazo se reducirá en 5 días (quedando en **30 días**).
- Contratos no sujetos a regulación armonizada (NO SARA): En obras el plazo mínimo será de **26 días**; en suministros y servicios, el plazo mínimo será de **15 días**.

2.2. Criterios de adjudicación y ofertas anormalmente bajas (art. 145 y 149 LCSP)

La adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de **mejor relación calidad-precio**:

- Criterios económicos y de coste: Evaluables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas objetivas (precio, coste de ciclo de vida).

- Criterios cualitativos: Evaluables mediante un juicio de valor técnico (calidad estética, valor funcional, accesibilidad).
  - *Separación de sobres (art. 145.5):* Cuando se utilicen criterios sometidos a juicio de valor junto con criterios de fórmulas, la evaluación de las ofertas cualitativas se realizará en un sobre independiente que se abrirá y valorará **con carácter previo** al sobre que contenga los criterios evaluables mediante fórmulas.

> **Ofertas anormales o desproporcionadas (Bajas temerarias, art. 149 LCSP):** Si una oferta incurre en presunción de anormalidad conforme a los parámetros fijados en el pliego: 1. El órgano de contratación no puede excluirla de plano; debe dar **audiencia al licitador por un plazo razonable** para que justifique el bajo nivel de precios y el cumplimiento de las obligaciones salariales y medioambientales. 2. Se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 3. Si las justificaciones no son admitidas o demuestran que se incumplen los convenios colectivos, la mesa declarará la oferta incursa en baja temeraria y la excluirá motivadamente.

---

3. EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y EL PROCEDIMIENTO SUMARIO

El artículo 159 de la LCSP introduce dos modalidades extraordinariamente ágiles para contratos de menor complejidad técnica y económica:

COMPARATIVA DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

SIMPLIFICADO ORDINARIO (Art. 159.1 a 159.5 LCSP)	SIMPLIFICADO ABREVIADO / "SUMARIO" (Art. 159.6 LCSP)
Ámbito de aplicación: • Obras: VEC $\le$ 2.000.000 € • Suministros y Servicios: VEC $<$ umbrales SARA	Ámbito de aplicación: • Obras: VEC $<$ 80.000 € • Suministros y Servicios: VEC $<$ 60.000 €
Requisitos y Trámites: • Registro obligatorio ROLECE • Sin fianza provisional. • Ponderación juicio valor no superior al 25% (45% en servicios intelectuales). • Plazo presentación: 20 días (obras) o 15 días (suministros/servicios).	Requisitos y Trámites: • Criterios puramente cuantitativos (fórmulas matemáticas; NO juicios valor). • Plazo de presentación: mínimo 10 días (5 días hábiles en compras corrientes). • Sin acreditación previa de solvencia. • NO se constituye mesa de contratación. • Oferta en sobre único. • Sin fianza definitiva (salvo justif. pliego

---

4. OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

4.1. Procedimiento restringido (arts. 160 a 165 LCSP)

Se articula en dos fases sucesivas: 1. **Fase de selección de candidatos:** Cualquier operador económico puede presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. El órgano de contratación selecciona a los candidatos que cumplan los criterios objetivos de solvencia predeterminados (número mínimo legal: **5 candidatos**). 2. **Fase de presentación de ofertas:** Se invita simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados a presentar sus ofertas económicas y técnicas.

- *Aplicación idónea:* Servicios de carácter intelectual de especial complejidad (diseño de software avanzado, consultorías estratégicas) o contratos de obras complejas donde conviene filtrar previamente la capacidad técnica.

4.2. Licitación con negociación (arts. 166 a 171 LCSP)

Procede en supuestos tasados donde es necesario dialogar y adaptar las ofertas para satisfacer las necesidades del órgano:

- **Con publicidad previa (art. 167):** Cuando las necesidades no puedan satisfacerse sin adaptar soluciones fácilmente disponibles, impliquen diseño innovador, o en licitaciones abiertas previas donde solo se hubieran presentado ofertas irregulares o inaceptables. Se negocia con un mínimo de **3 licitadores**.
- **Sin publicidad previa (art. 168):** Supuestos excepcionalísimos de imperiosa urgencia por acontecimientos imprevisibles para el órgano, cuando solo un empresario determinado pueda ejecutar la prestación por razones técnicas o de protección de derechos exclusivos de propiedad intelectual/industrial, o en compras de oportunidad.

4.3. El contrato menor (art. 118 LCSP)

Constituye un cauce ágil para atender necesidades inmediatas y puntuales de escasa cuantía económica:

- **Umbrales cuantitativos:**
  - Contratos de **obras:** Valor estimado inferior a **40.000 euros**.
  - Contratos de **suministro y servicios:** Valor estimado inferior a **15.000 euros**.
- **Tramitación del expediente (art. 118.2):**
  - **1.** Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
  - **2.** Justificación de que **no se está alterando el objeto del contrato para defraudar las normas de contratación pública (prohibición de fraccionamiento del contrato)**.
  - **3.** Aprobación del gasto y la incorporación de la factura electrónica.
  - **4.** En el contrato de obras, además, deberá incorporarse el presupuesto de las obras y, en su caso, el proyecto y el informe de la oficina de supervisión cuando proceda.
- **Duración máxima (art. 29.8):** Los contratos menores **no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga**.

---

5. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

5.1. Procedimiento de adjudicación (art. 150 LCSP)

1. **Propuesta de la Mesa de Contratación:** La mesa evalúa las proposiciones, califica la documentación y eleva la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
2. **Requerimiento al licitador con mejor oferta:** El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de **diez días hábiles**, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y constituya la **garantía definitiva (5% del importe de adjudicación, excluido el IVA)**.
3. **Resolución de adjudicación:** El órgano adjudicará el contrato dentro de los **cinco días hábiles siguientes** a la recepción fehaciente de la documentación.

5.2. Formalización del contrato (art. 153 LCSP)

- **Naturaleza jurídica:** El contrato se perfecciona con su **formalización** en documento administrativo que se ajusta con exactitud a los pliegos (art. 36 y 153).
- **Plazo de formalización en contratos susceptibles de Recurso Especial (art. 153.3):**

- Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación (obras $\ge 3.000.000$ €, suministros/servicios ≥ 100.000 €), la formalización **no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles** desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores (plazo de *standstill* o suspensión legal obligatoria).
- Transcurrido el plazo sin recurso, se requerirá al adjudicatario para formalizar en un plazo máximo de **cinco días hábiles**.
- **Plazo en contratos no susceptibles de recurso especial:** La formalización se efectuará no más tarde de los **quince días hábiles siguientes** a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación.

---

6. EJECUCIÓN Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1. Prerrogativas de la Administración Pública (art. 190 LCSP)

En los contratos administrativos, el órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas exorbitantes del Derecho común: 1. **Interpretación:** Interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 2. **Modificación:** Modificar los contratos por razones de interés público debidamente justificadas. 3. **Resolución y efectos:** Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 4. **Suspensión:** Acordar la suspensión temporal de la ejecución de la prestación.

- *Garantías procedimentales (art. 191):* El ejercicio de estas prerrogativas exige dar audiencia previa al contratista e informe previo de la Asesoría Jurídica. Asimismo, será preceptivo el dictamen del **Consejo Consultivo de Andalucía** en caso de oposición formulada por el contratista en modificaciones superiores al 20% o resoluciones litigiosas.

6.2. Principio de riesgo y ventura (art. 197 LCSP)

La ejecución del contrato se realizará **a riesgo y ventura del contratista**, asumiendo las pérdidas o mayores costes imprevistos derivados de su actividad empresarial, salvo en los supuestos expresamente previstos de **fuerza mayor** en los contratos de obras (incendios por causa natural, terremotos, maremotos o inundaciones catastróficas, art. 239).

6.3. Demora en la ejecución y penalidades (arts. 192 a 195 LCSP)

- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total y de los plazos parciales fijados.
- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora, la Administración podrá optar indistintamente por la **resolución del contrato** con pérdida de la garantía o por la **imposición de penalidades diarias**:
- *Penalidad estándar (art. 193.3):* Proporción de **0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato al día**.
- El pliego podrá prever penalidades especiales para demoras en plazos parciales o incumplimiento de condiciones laborales/ambientales.

---

7. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO

La LCSP establece un régimen restrictivo para evitar alteraciones fraudulentas que vulneren el principio de libre concurrencia:

RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PCAP (Art. 204 LCSP)	MODIFICACIONES NO PREVISTAS (Art. 205 LCSP)
• Previstas expresamente en pliegos de forma clara e inequívoca. • No pueden alterar la naturaleza global del contrato. • Límite máximo: No puede superar el 20% del precio inicial (sin IVA)	• Carácter rigurosamente excepcional. • Causas tasadas: 1. Prestaciones adicionales por imposibilidad técnica de cambio. 2. Circunstancias imprevisibles para una administración diligen. 3. Modificaciones no sustanciales. • Límite económico: No superar el 50% del precio inicial.

Las modificaciones contractuales acordadas deberán publicarse en todo caso en el Perfil de Contratante en el plazo de cinco días desde su aprobación.

---

8. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

8.1. Cesión contractual (art. 214 LCSP)

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que: 1. Las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido la razón determinante de la adjudicación. 2. La cesión haya sido **autorizada de forma previa y expresa** por el órgano de contratación. 3. El contratista cedente haya ejecutado al menos un **veinte por ciento (20%) del importe del contrato** (o explotado la concesión durante una quinta parte del plazo). 4. El cesionario tenga capacidad para contratar, solvencia acreditada y no esté incurso en prohibición de contratar.

8.2. Subcontratación (art. 215 LCSP)

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación:

- El contratista debe comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos.
- **Prohibición de subcontratación de tareas críticas (art. 215.2.e):** Los pliegos podrán disponer que determinadas tareas críticas de los contratos de obras o servicios sean ejecutadas directamente por el propio licitador principal sin que quepa subcontratación.
- **Pagos a subcontratistas (art. 216):** El contratista principal está obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en el plazo máximo de **treinta días** desde la fecha de recepción de la factura, protegiendo a las pequeñas empresas auxiliares frente a la morosidad.

---

9. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El contrato se extingue por **cumplimiento** o por **resolución** (art. 209 LCSP).

9.1. Cumplimiento, recepción y plazo de garantía (art. 210 LCSP)

- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la prestación con arreglo a los pliegos.
- **Acto formal y positivo de recepción:** Requiere un acto expreso de recepción o conformidad dentro del **mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato**, documentado en un acta formal suscrita por el

representante del órgano de contratación y el contratista.

- **Plazo de garantía:** Fijado en el pliego, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía definitiva.

9.2. Causas de resolución contractual (art. 211 LCSP)

Son causas taxativas de resolución:

- **a)** La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil.
- **b)** La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- **c)** El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- **d)** La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
- **e)** La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a **seis meses** (art. 198.6).
- **f)** El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en los pliegos.
- **g)** La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados o cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205.

9.3. Efectos de la resolución (art. 213 LCSP)

- Por mutuo acuerdo: Se estará a lo válidamente estipulado entre las partes.
- Por causa imputable al contratista: Se incautará la garantía definitiva y el contratista deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
- Por causa imputable a la Administración: El contratista tendrá derecho al abono del precio de las prestaciones efectivamente realizadas y a una indemnización del **3% del importe de las prestaciones dejadas de realizar** (en contratos de obras, art. 246, o según las reglas de cada tipo contractual).

---

10. CONCLUSIONES Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La gestión avanzada de los procedimientos de licitación y ejecución contractual en la Junta de Andalucía exige al Cuerpo Técnico del Grupo A2: 1. Impulsar el empleo sistemático del **procedimiento abierto simplificado**, reduciendo plazos y cargas burocráticas mediante la comprobación electrónica de solvencia en ROLECE. 2. Evitar el uso desviado del contrato menor velando por la adecuada planificación anual de compras y la proscripción absoluta del fraccionamiento fraudulento. 3. Ejercer un control riguroso de la ejecución material mediante la figura del **responsable del contrato** (art. 62 LCSP), velando por las condiciones de trabajo de los subcontratistas y aplicando el régimen de penalidades ante retrasos injustificados.

---

11. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 16

Procedimiento / Trámite	Precepto Legal	Ámbito de Aplicación / Requisitos	Plazos y Reglas Clave
Abierto Ordinario	Arts. 156-158	Todo operador económico puede licitar. Prohibida negociación.	Mínimo 35 días en SARA (30 con medios telemáticos).

Procedimiento / Trámite	Precepto Legal	Ámbito de Aplicación / Requisitos	Plazos y Reglas Clave
Simplificado Ordinario	Art. 159.1-5	Obras $\le$ 2 M€; Suministros/servicios $<$ SARA. ROLECE obligado.	Plazo: 20 días en obras; 15 en servicios. Juicio valor $\le 25\%$.
Simplificado Abreviado	Art. 159.6	Obras $<$ 80.000 €; Suministros/servicios $<$ 60.000 €.	Plazo mínimo 10 días (5 en compras corrientes). Sobre único.
Contrato Menor	Art. 118	Obras $<$ 40.000 €; Suministros/servicios $<$ 15.000 €.	Duración máx. 1 año. No prórroga. Informe motivación y factura.
Garantía Definitiva	Art. 107	Requisito de adjudicación para el mejor licitador.	5% del importe de adjudicación (sin IVA). Plazo: 10 días.
Plazo de Standstill	Art. 153.3	Contratos susceptibles de Recurso Especial en materia contractual.	15 días hábiles de suspensión legal previa a formalizar.
Riesgo y Ventura	Art. 197	Principio general de ejecución económica del contratista.	Solo se exceptúa en obras por casos de fuerza mayor tasados.
Penalidades por Demora	Art. 193.3	Retraso culpable del contratista en plazos totales o parciales.	Proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del contrato al día.
Modificación Prevista	Art. 204	Expresamente contemplada en pliego original con límites claros.	Límite máximo general: 20% del precio inicial sin IVA.
Cesión Contractual	Art. 214	Subrogación de un tercero en la posición del contratista.	Ejecución previa de al menos el 20% del importe. Autorización.